

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को
वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा
प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं

मिति: २०८२।१२।११

नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूसमक्ष सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतज्यूले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन मिति २०८२।१२।११ मा प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालत एवम् न्यायाधिकरणमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भएका न्याय सम्पादन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यसम्बन्धी मुख्य मुख्य विवरण र न्यायपालिकाका समसामयिक चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षासहितको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ।

१. मुद्दा फछ्यौटतर्फ

देशभरिको समग्र स्थिति

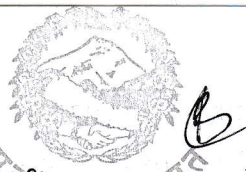
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या एक लाख बैसठ्ठी हजार तीन सय चालीस र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका दुई लाख चौतीस हजार दुई सय त्रिपन्न गरी जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत तीन लाख छयान्नब्बे हजार पाँच सय त्रियान्नब्बे कायम भएकोमा दुई लाख सठ्चालीस हजार तेत्तीस अर्थात् ६२.२९ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट भई एक लाख उनपचास हजार पाँच सय साठी मुद्दा बाँकी रहेको छन्। जुन गत वर्षको तुलनामा ८.४३ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्यौट भएको छ भने पुराना बक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म १७७५२ थान रहेकोमा उक्त संख्या २७.४४ प्रतिशतले घटी १२८८० बाँकी रहेको छ।

सर्वोच्च अदालततर्फ

सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या पच्चीस हजार सात सय अष्टाइस र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका पन्ध्र हजार तेह्र गरी जम्मा मुद्दाको लगत चालीस हजार सात सय एकचालीस कायम भएकोमा सोमध्ये सोह्र हजार छ सय चौतीस अर्थात् ४०.८२ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट भई चौबीस हजार एक सय सात मुद्दा बाँकी रहेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा ६.६९ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्यौट भएको छ भने पुराना बक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ११,९७७ थान रहेकोमा प्रतिवेदन वर्षमा उक्त संख्या २५.२९ प्रतिशतले घटी ८९४७ बाँकी रहेको छ।

उच्च अदालत तथा इजलासहरूतर्फ

उच्च अदालतहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या पच्चीस हजार दुई सय पच्चीस थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका अन्ठाउन हजार एक सय पचासी गरी मुद्दाको जम्मा लगत त्रियासी हजार चार सय दश कायम भएकोमा एकसठ्ठी हजार चार सय



चउन्न मुद्दा अर्थात् ७३.६७ प्रतिशत फछ्यौट भई एक्काइस हजार नौ सय छपन्न मुद्दा बाँकी रहेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा ८.८५ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्यौट भएको छ भने पुराना वक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ९५ थान रहेकोमा उक्त संख्या ९३.६८ प्रतिशतले घटी ६ थान बाँकी रहेको छ।

जिल्ला अदालतहरूतर्फ

जिल्ला अदालतहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/ प्रतिवेदनको संख्या एक लाख दश हजार छब्बीस र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख अन्ठाउन्न हजार अठार गरी मुद्दाको जम्मा लगत दुई लाख अठसठ्ठी हजार चवालीस कायम भएकोमा एक लाख छइसठ्ठी हजार चार सय सठ्सठ्ठी मुद्दा अर्थात् ६२.१० प्रतिशत फछ्यौट भई एक लाख एक हजार पाँच सय सतहत्तर मुद्दा बाँकी रहेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा ८.९० प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्यौट भएको छ भने पुराना वक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ५६१० थान रहेकोमा उक्त संख्या ३१.१२ प्रतिशतले घटी ३८६४ बाँकी रहेको छ।

अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूतर्फ

अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा र निवेदन/ प्रतिवेदनको संख्या एक हजार तीन सय एकसठ्ठी र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका तीन हजार सैंतीस गरी मुद्दाको जम्मा लगत चार हजार तीन सय अन्ठानब्बे कायम भएकोमा दुई हजार चार सय अठहत्तर मुद्दा अर्थात् ५६.३४ प्रतिशत फछ्यौट भई एक हजार नौ सय बीस मुद्दा बाँकी रहेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा १७.५० प्रतिशत कम मुद्दा फछ्यौट भएको छ भने पुराना वक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ७० थान रहेकोमा उक्त संख्या १० प्रतिशतले घटी ६३ बाँकी रहेको छ।

२. फैसला कार्यान्वयनतर्फ

कैदतर्फ

कैदतर्फको लगत एक लाख छयत्तर हजार पाँच सय सन्ताननब्बे वर्ष छ महिना चौध दिन रहेकोमा सोमध्ये पचपन्न हजार सात सय छ वर्ष एक महिना अठार दिन अर्थात् ३१.५४ प्रतिशत कैद असुल भई एक लाख एक्काइस हजार एक सय छपन्न वर्ष एघार महिना पन्ध्र दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ।

जरिवानातर्फ

सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लगत अक्षरूपी छयालीस अरब बाउन्न करोड अन्ठाउन्न लाख उनन्तीस हजार पाँच सय उनाननब्बे रूपैयाँ बयासी पैसा रहेकोमा सोमध्ये अक्षरूपी चौधो अरब अठसठ्ठी करोड त्रिसठ्ठी लाख पैसठ्ठी हजार एकसय चौध रूपैयाँ सठ्चालीस पैसा (३१.५६ प्रतिशत) असुल भई अक्षरूपी एकतीस अर्ब त्रियासी करोड चौराननब्बे लाख चौसठ्ठी हजार चारसय पचहत्तर रूपैयाँ पैतीस पैसा असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

फैसला कार्यान्वयनका निवेदनतर्फ



६

प्रतिवेदन वर्षमा फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा परेका निवेदनहरूको जम्मा लगत चवत्तर हजार चार सय एकतीस कायम भएकोमा ४८.८५ अर्थात् छत्तीस हजार तीन सय साठी फछ्यौट भई अठ्तीस हजार एकहत्तर थान बाँकी रहेका छन्।

३. निरीक्षण एवम् अनुगमनतर्फ

उच्च अदालत एवम् इजलासहरू सबै, विशेष अदालत, न्यायाधिकरणहरू र सैनिक अदालत समेतको भौतिक रूपमै निरीक्षण सुपरिवेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ।

४. नजिर तथा फैसलाहरूको प्रकाशन

नेपाल कानून पत्रिका भाग ६७, २०८२ अंक २ सम्म र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ३३ पूर्णाङ्क ७८२ सम्म प्रकाशन गरी वेभसाइटमा प्रविष्ट गरिएको छ। २०१५ सालदेखि हालसम्म नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित सबै निर्णयहरू विभिन्न आधारमा खोज्न मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतको वेभपृष्ठमा राखिएको छ। यस्तै संवैधानिक इजलास खण्ड भाग ५ मा दुई अङ्क र भाग ६ मा दुई अङ्क गरी ४ वटा पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ। प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरू बोधगम्य भाषामा उतार गरी सर्वोच्च अदालतको वेभपृष्ठमा अपलोड गरिएको छ।

५. अभिलेख

सबै अदालतहरूमा गरी ४४ लाख ६३ हजार ३२७ अभिलेख तथा चालु मिसिलहरू रहेका र ती मध्ये करिब ३ लाख ४० हजार अभिलेख मिसिल स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा अपलोड गरिएको छ।

६. वित्तीय विवरण

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समग्र न्यायपालिकाको लागि जम्मा विनियोजित बजेट आठ अर्ब एकतीस करोड पैसठ्ठी लाख अठ्तीस हजार पाँच सय उनासी मध्ये सात अर्ब सत्ताइस लाख सतहत्तर हजार चौध अर्थात् ८४% निकास भई खर्च भएको छ।

न्यायपालिकाका विद्यमान समस्या र सुझावहरू

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता

- नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई संविधानको आधारस्तम्भको रूपमा स्थापित गरेको छ। तथापि, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता संविधानमा समावेश हुँदाँ स्वतः प्रत्याभूत हुने विषयहरू होइनन्, त्यसको लागि राज्यका सम्बद्ध निकायको सोही अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मान्यताले न्यायपालिकाको लागि आवश्यक स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता



८

खोज्दछ। न्यायपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन एवम् आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालनका लागि विगत देखि नै न्यायपालिकाबाट निरन्तर प्रयास भए तापनि सो अनुरूपको स्वायत्तता प्राप्त हुन सकेको छैन। यसैले अदालतको बढ्दो कार्यचाप व्यवस्थापन, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता लगायतका क्षेत्रहरूमा वाञ्छित सुधार गर्न सकिएको छैन। न्यायपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन प्राप्तिको विषय कार्यपालिकाको इच्छामा निर्भर रहने तथा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन एवं जनशक्ति व्यवस्थापनसहितको प्रशासनिक स्वायत्तता नरहने विषय विगतदेखि नै न्यायपालिकाको गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो।

अदालतहरूको कार्यचाप व्यवस्थापन

- अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, न्यायाधीशको विद्यमान दरबन्दी संख्यालगायतका संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने, मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु र मुद्दामा रहेको विवादित विषयवस्तुको गम्भीरताको आधारमा बहसको समय निर्धारण र समय सूचकको प्रयोग लगायत सुनुवाइ व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
- अदालतहरूमा फैसला लेखनको कार्यचाप, फैसला लेखनमा संलग्न जनशक्ति तथा फैसला लेखनको लागि लाग्ने औषत समय समेतको आधारमा प्रतिव्यक्ति मासिक रूपमा फैसला लेख्नुपर्ने न्यूनतम संख्या निर्धारण गरी सो न्यूनतम संख्याभन्दा बढी गुणस्तरीय फैसला तयार गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा वृत्ति विकास

- न्यायपालिकाको साङ्गठनिक संरचनामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरू न्यून रहेको तर राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका पदहरू बढी रहेकोले वृत्ति विकासको अवसर संकुचित बन्दै गइरहेको हुँदा जनशक्ति समयानुकूल व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) गर्नुपर्ने देखिएको छ।

न्यायिक जनशक्तिको प्राप्ति र सेवाप्रतिको आकर्षण तथा सेवा सुविधा

- प्रचलित निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार बढुवाको लागि भौगोलिक अनुभवको अङ्क प्राप्तिमा लागि कार्यबोझ कम भएको अदालतमा अत्यधिक मात्रामा जनशक्ति जान इच्छुक हुने तर कार्यचाप बढी भएको मधेश प्रदेश लगायतका जिल्लाहरूमा रहेका अदालतमा जनशक्तिको कमी रहेकाले सो समस्याको संवोधनका लागि भौगोलिक अनुभवको सन्दर्भमा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिका लागि विशेष व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ।
- अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एवम् असल अभ्याससमेतको आधारमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नको लागि एक स्वतन्त्र judicial pay commission गठन गर्न र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुविधाको समेत

८



उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी सोही अनुरूप न्यायिक जनशक्तिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन संविधानले परिकल्पना गरेको धारा १५५ बमोजिम छुट्टै ऐन जारी गर्न आवश्यक देखिएको छ।

संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता

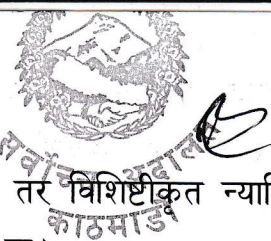
- नेपालमा संवैधानिक इजलास गठन र सञ्चालनको अभ्यास धेरै लामो नभए तापनि यस इजलासबाट राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राज्यको संवैधानिक प्रणाली र शासकीय व्यवस्थालाई नै दिशानिर्देश हुने किसिमका महत्त्वपूर्ण फैसला एवम् आदेशहरू जारी भएका छन्।
- संवैधानिक इजलासका फैसला लेखन फरक किसिमको हुने, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, संघीयता सम्बन्धमा पुराना नजिर समेत नरहेको सन्दर्भमा तत् सम्बन्धी विकशित नविनतम विधीशास्त्र र अन्य देशको अभ्याससमेत हेर्नुपर्ने भएकोले नियमित रूपमा त्यसप्रकारका तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
- संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको छुट्टै कार्यतालिका बनाएर शीघ्र फछ्यौट गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यस इजलासको प्रभावकारीता न्यायपालिका एकलैको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सकारात्मक सहयोग अपेक्षित छ।

विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरण

- काठमाडौं उपत्यकामा छरिएर रहेका अन्य विशिष्टीकृत अदालत एवम् न्यायाधिकरणलाई एकै स्थानमा एकीकृत गरी साझा भवन निर्माण गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रजिष्ट्रारले एकीकृत न्यायाधिकरणको व्यवस्थापन गर्ने र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको श्रेस्तेदारले विषयगत न्यायाधिकरणको व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, स्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणलगायतका अन्य पक्षहरूको यथोचित सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गरिएको।

न्यायाधिकरणहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन

- क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ भई उच्च अदालतबाट अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ। साथै, पुनरावेदनको अनुमतिको विषयमा पनि कानूनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक देखिएको छ।
- विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही एवम् किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरिएको भए तापनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा



उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढ्ने तर विशिष्टीकृत न्यायिक निकायहरूमा आवश्यक संख्यामा कार्यभार नपुग्ने अवस्था पनि सृजित भएको छ।

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि

- स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (pro bono) उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न सम्मान गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदानलाई मापदण्डसँग आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ।
- न्यायमा पहुँचको विद्यमान अवस्था र अवरोधहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन (base line survey) गर्नुपर्ने अवस्था छ।
- अदालतमा पीडितमैत्री कक्षको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी पीडितको सुरक्षा तथा आवश्यक परामर्श सूचना र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ। बढी कार्यचाप भएका अदालतहरूमा वैतनिक कानून व्यवसायी थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। महिलाहरूको हक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टै अदालत (fast track court) गठन गर्ने, कसूर अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता

- प्रतिवादीबाट जरिवाना बापत अशुल भएको ५० प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको अग्रसरता आवश्यक छ।
- पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार संकुचित हुने देखिएको हुँदा पीडितलाई हुन गएको क्षतिलाई परिपूरण गर्ने जिम्मेवारी प्रथमतः पीडककै भएपनि पीडकबाट भराउन नसकिएको अवस्थामा राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा न्यायिक एकरूपता (judicial Uniformity) र न्यायिक पूर्वानुमानियता (judicial predictability) सुनिश्चित गर्नका लागि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन गरी वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ मापदण्डसहितको क्षतिपूर्ति भराउने न्यायिक आधार तय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्ने, कसूरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्नेसमेतको पुनर्स्थापकीय न्यायको मान्यता अनुरूपको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, साधन स्रोत र पूर्वाधारको व्यवस्था र परिचालन तथा पीडितलाई पीडकबाट पुगेको हरेक प्रकारको क्षतिको समेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यमा सम्बद्ध निकायको सहयोग जरूरी छ।

न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि

- सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै न्यायपालिकासम्बन्धी अपूरो, गलत वा भ्रामक सूचना (misinformation) तथा नियोजित रूपमा फैलाइने गलत सूचना (disinformation) को प्रसार बढ्दै गएको देखिन्छ। सोको सम्बोधनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी सो मार्फत न्यायपालिकाले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
- समुदायमा आधारित अन्तरसम्वाद (Outreach) कार्यक्रमको ढाँचा र निर्देशिकामा आवश्यक पुनरावलोकन गरी अदालतका काम कारवाही न्यायिक प्रक्रिया अदालतबाट पढाउने गरेका समेतका विषयमा



जानकारी गराउने, क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अदालतको अवलोकन गराउने र अदालतका काम कारबाहीहरूको बारेमा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने, सञ्चारकर्मीसँगको नियमित सम्वाद र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणको लागि उपयुक्त कार्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन

- न्यायपालिकाको चालु पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबाट योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनको स्पष्ट खाका र सो अनुरूपको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति समेतको थालनी भएको छ।
- नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेटलगायतका स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

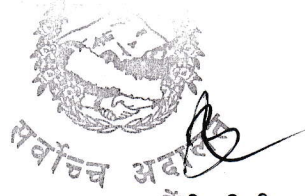
फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन

- यस पद्धतिको कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन, अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताको लागि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार/सेस्तेदार एवम् तोकिएका सुपरिवेक्षकसँग जिम्मेवारी सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने योजनाको प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- सूचना प्रविधिमा आधारित यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्क्यानर, कम्प्युटरको पर्याप्त व्यवस्थासहितको सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, इन्टरनेटको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास, सफ्टवेयर सञ्चालनको लागि सिप हस्तान्तरण, क्षमता विकास र सूचना सम्प्रेषणलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय एवम् सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ।

फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि

- अदालतको फैसलाबाट कैद तथा दण्ड जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका दण्ड जरिवाना असुलीको जिम्मेवारी सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्न विद्यमान कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनसमेतको लागि समन्वय र पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
- कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० अनुसार फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पत्ति तथा साधनको जफत र लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्य सोही ऐनको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गराउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। फैसला कार्यान्वयनको लगत बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई सो लगत असुल नभएसम्म सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट उचित पहलकदमीको आवश्यकता देखिएको छ।

न्यायिक काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग



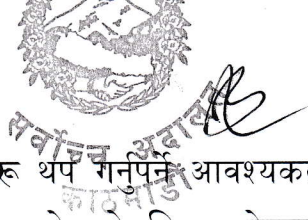
- सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायपालिकाको रूपान्तरणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रस्तावित दीर्घकालीन नीतिमा छिनुवा तथा चालु मिसिलका एकीकृत विद्युतीयप्रति तयार गर्ने, court room technology मार्फत भर्चुअल बहस र बायोमेट्रिक प्रणालीबाट उपस्थिति जनाउने लगायतका उन्नत प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन पद्धतियुक्त विद्युतीय अदालत स्थापना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सुधार

- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेको नक्सा एवम् डिजाइनअनुसार सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि प्रारम्भ भएकोमा हालसम्म नयाँ भवन निर्माण कार्यको ९३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ। ओखलढुङ्गा, बैतडी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखरा बागलुङ्ग इजलासको भवन निर्माण हाल सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेको अवस्था छ भने सुनसरी, बाजुरा जिल्ला अदालतको नयाँ निर्माणको कार्य र झापा जिल्ला अदालतको तला थप तथा उच्च अदालत दिपायलको निर्माण कार्य भइरहेको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य नमुना सदरमुकाम परियोजना अन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट भइरहेको छ।
- ललितपुर, रूकुमकोट, दार्चुला, मोरङ, सिरहा र बर्दिया जिल्ला अदालतको लागि जग्गा प्राप्तिमा लागि प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र अन्य न्यायाधिकरणहरूका लागि जग्गा प्राप्तिमा पनि पहल भइरहेको छ। उच्च अदालत सुर्खेत, चितवन, लमजुङ्ग र सुर्खेत जिल्ला अदालतहरूको नयाँ भवन निर्माणका लागि नक्सा ड्रइङ्ग डिजाइनको कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास तथा इलाम, नवलपरासी, कास्की जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको लागि नक्सा र ड्रइङ्ग डिजाइनको कार्य भइरहेको छ। यसका अलवा ५४ वटा अदालतका भवनहरू पुरानो र अपर्याप्त अवस्थाका छन्।

मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिता

- चालु रणनीतिक योजना बमोजिम विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका ५० प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र त्यसरी पठाइएका ५० प्रतिशत मुद्दामा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने लक्ष्य लिइए तापनि १७.२० प्रतिशत मुद्दा मात्रै मेलमिलापको लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकोमा ती मध्ये १२.३२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सफल भएको देखिन्छ।
- यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको मेलमिलाप परिषदको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्यायिक प्रक्रिया पूर्वको मेलमिलाप (Pre-litigation Mediation) लाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसको लागि परिषदले यो आर्थिक वर्षको सुरुमा नै एक अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन समितिले देशभित्र र बाहिरको अभ्यासको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
- न्यायाधीश सम्मिलित मेलमिलाप प्रणाली (JDR) लाई समेत अवलम्बन गरी मेलमिलापको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न अदालतका मेलमिलाप कक्षहरूको भौतिक सुधार तथा मुद्दा संख्याका



आधारमा अदालतहरूमा मेलमिलाप कक्षहरू थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका साथै सबै विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा समेत मेलमिलाप केन्द्रको विस्तार गर्नु पर्ने देखिएको छ। पूर्वाधार स्थापना नभएका स्थानमा स्थानीय न्यायिक समितिका लागि निर्माण गरिएका मेलमिलाप कक्षहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिने हुँदा सोको प्रयोगमा सहजता ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित स्थानीय निकायसँगको सहकार्य आवश्यक देखिएको छ। यसैगरी मेलमिलापकर्ताको परिवहन खर्च भुक्तानीको लागि पर्याप्त रकम विनियोजनमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग अपेक्षित छ।

अभिलेख तथा मिसिलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन

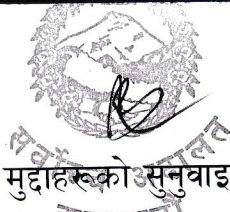
- मिसिल कागजातहरूको विद्युतीयप्रति तयारीसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भई सर्वोच्च अदालत एवं मातहत उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा करिब ३ लाख ४० हजार मिसिलको विद्युतीयप्रति तयार भई प्रविष्ट भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सफ्टवेयरमार्फत केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली निर्माण भई सो सफ्टवेयरमार्फत अभिलेखीकरण भइरहेको छ। यसका साथै अभिलेख संरक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै अदालतहरूमा fumigation chamber राख्न आवश्यक देखिएको छ।
- अभिलेख मिसिलको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युतीय अभिलेख तयार गरी जुनसुकै अदालतका मिसिल कागजातको नक्कल सेवाग्राहीहरूले जहाँसुकैबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र माथिल्लो अदालतमासमेत सक्कल मिसिल पठाउन नपर्ने गरी सफ्टवेयर (software) बाट नै हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ न्यायपालिकाले अगाडि बढाएको सुधार अभियानमा आवश्यक पर्ने बजेटलगायतको स्रोत साधनको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको संवेदनशीलता र सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ।
- आगजनी तोडफोडबाट नष्ट भएका मिसिलको प्राप्ति र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विषय झन बढी पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयमा थप कार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ।

अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

- मातहत अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायको निरीक्षण पश्चात् सम्बन्धित अदालतले निरीक्षणको क्रममा औल्याएका, देखा परेका साझा समस्या र सोको समाधानका लागि दिइएका निर्देशनसहितको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने र सो प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेस गरी छलफल गर्ने पद्धतिको विकास गरी निरीक्षण निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको छ।

बाल न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धन

- बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको सुरू कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने प्रतिवेदन वर्षमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुरमा एउटा बाल अदालत स्थापना गरिएको भए तापनि अदालतको लागि न्यायाधीश र आवश्यक संख्यामा बालमनोविज्ञ तथा समाजसेवीको दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन। बाल अदालतको लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको दरबन्दी स्वीकृत हुन



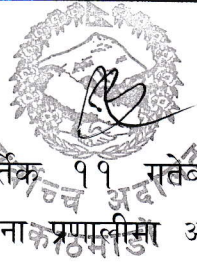
नसक्दा कानून व्यवसायी नराखिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ। बाल न्यायको प्रवर्धनको लागि संविधान र कानूनले महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको अवस्था हुँदा हुँदै पनि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र साधनको अभावको कारण हालको अवस्थामा बाल न्याय प्रणाली सञ्चालनको स्थितिलाई हेर्दा संविधान र कानूनले परिकल्पना गरे अनुरूप प्रभावकारी हुन सकेको नदेखिँदा यस कार्यमा नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूबाट सार्थक सहयोग र समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ।

न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन

- न्यायपालिकाको सुधारका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्रोत साधनको कमीलाई केही हदसम्म भएपनि संबोधन गरी व्यवस्थापन गर्न न्यायिक कोष ऐन, २०४३ लागू गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउन अपरिहार्य देखिएकोले नेपाल सरकारले यथाशिघ्र न्यायिक कोष नियमावली तर्जुमा गरी तत्काल जारी गर्ने अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट अदालतहरूको कार्य सञ्चालनमा परेको प्रभाव र सोको सम्बोधनका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू

- २०८२ साल भदौ २३ गतेको घटना एवम् २४ गते भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारणले राष्ट्रको अन्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण भवन संरचनामा क्षति पुगे जस्तै सर्वोच्च अदालत र मातहत २२ वटा अदालत समेतका भवन र माननीय न्यायाधीश तथा कर्मचारी आवास गृहलगायतका संरचना लुटपाट, तोडफोड र आगजनी भई नष्ट भएको छ। यसबाट अदालतको सेवाप्रवाहमा आजपर्यन्त असर परिराखेको छ। उक्त विषय परिस्थितिबाट सृजित समस्याका कारण सर्वोच्च अदालत १, उच्च अदालतहरू ३, उच्च अदालतका इजलासहरू ४, विशेष अदालत १, जिल्ला अदालतहरू १४ गरी जम्मा २३ वटा अदालतहरूमा क्षति पुगेको थियो। आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण करिव ३ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति पुग्न गएको छ।
- अदालतहरूमा रहेका चालु सकल मिसिल ३९,७४५ थान, ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेज सहित अभिलेख मिसिल ९,०९,५३४ थान, तहसिलतर्फको मिसिल ४,३५३ थान र पुस्तक २४,२८९ थान जलेर नष्ट भएका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुनुका साथै जलेर नष्ट भएका मिसिलहरूलाई पुनःप्राप्ति गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ। यसले मूलतः सुलभ न्याय प्राप्त गर्ने न्यायको उपभोक्ताको संविधानप्रदत्त हकमा ठूलो आघात पुगेको देखिन्छ। यद्यपि जलेर नष्ट भएका चालु तथा अभिलेख मिसिल प्राप्तिका लागि तत्काल सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट “विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” प्रमाणीकरण भई सोहीवमोजिमको मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अघी बढी न्याय सम्पादन भईराखेको छ। साथै बृहत पूर्ण इजलासबाट हदम्याद/म्याद तारिख सम्बन्धमा आदेश भई कानूनमा परिकल्पित नभएको विशेष परिस्थिति र अवस्थाबाट सृजित कानूनी रिक्तताको पूर्ति गर्ने कार्य भएको छ।



- सूचना प्रविधि प्रणाली २०८२ कार्तिक ११ मतेबाट आंशिकरूपमा पुनर्स्थापना भई सञ्चालनमा आएपश्चात् न्यायपालिकाको काम सूचना प्रणालीमा आधारित भई सुचारु भए तापनि हालसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। सेवाग्राही प्रतिको संवेदनशीलता महसुस गरी न्याय प्राप्त गर्ने हक संकुचित नहोस भन्ने कुरामा सचेत रही सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवनको फर्निचर समेत भई नसकेको इजलास र कार्यक्षमबाट मिति २०८२।०८।२२ बाट सेवाप्रवाह सुरु गरी पूर्ण क्षमताका साथ कार्य सम्पादन गरिएको छ।
- क्षतिग्रस्त अन्य अदालतले समेत आफ्नो स्थानीय परिवेश अनुरूप व्यवस्थापन गरी न्याय सम्पादनको कामकारवाही अगाडी बढाएको अवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालत र अन्य क्षतिग्रस्त अदालतहरूमा सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधारमा भएको अपूरणीय क्षतिका कारण यद्यपी अनलाईन रजिष्ट्रेसन, भर्चुअल सुनुवाई लगायतका सुविधाहरू पुनः सञ्चालन गर्न अष्टयारो हुन पुगेको छ। काठमाडौं, कास्की जिल्ला अदालत लगायतका कतिपय अदालतहरूबाट अझै पनि पूर्णक्षमताका साथ न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको अवस्था हुँदा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्स्थापना गरी पूर्ण क्षमतामा कार्य सञ्चालन गर्न र पूर्णरूपमा क्षति भएका १० वटा अदालत भवन नयाँ निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट यथाशिघ्र पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ।


२०८२।१२।११
अर्जुनप्रसाद कोडराला
सहरजिस्ट्रार/ प्रवक्ता

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिसकिएको हुँदा सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण supremecourt.gov.np मा हेर्न सकिनेछ। धन्यवाद !